

予備独自問題 R 7-14

(配点：2)

月 日

月 日

捜査の端緒に関する次のアからオまでの各記述のうち、刑事訴訟法の規定上、正しいものは幾つあるか。後記1から6までのうちから選びなさい。

- ア. 告発は、書面又は口頭で、検察官又は司法警察員にしなければならない。
- イ. 被害者の法定代理人は、被害者と独立して告訴をすることができる。
- ウ. 司法警察員は、口頭による自首を受けたときは調書を作らなければならない。
- エ. 変死者又は変死の疑いのある死体が発見された場合、検察官は、検視を行わなければならないが、検察事務官又は司法警察員にこれをさせることができる。
- オ. 検視を行うに当たっては、令状なくして、対象となる死体を切開して胃の内容物を採取することができる。

1. 0個 2. 1個 3. 2個 4. 3個 5. 4個 6. 5個

No27	捜査の端緒	正答率
予備R7-14	正解 5	58%

ア 正しい

241条1項は、「告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。」と規定している。

イ 正しい

231条1項は、「被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。」と規定している。

ウ 正しい

司法警察員は、口頭による自首を受けたときは調書を作らなければならない(245条、241条2項)。

エ 正しい

229条1項は、検察官の検視義務について規定するところ、同条2項は、「検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。」と規定している。これを「代行検視」という。

オ 誤っている

検視とは、人の死亡が犯罪によるものかどうかを判断するために、検察官又は検察官からその代行を命ぜられた検察事務官若しくは司法警察員が、五官の作用により、死体の状況を見分(外表検査)する処分をいう(229条)。検視は捜査そのものではなく、その端緒の一つであり、令状は不要である。そのため、検視に際しては、その目的を達成するために特段の器具等を要せずして行える外表検査として認められる限度で眼瞼を調べ肛門内を検査することなどが認められるが、死体の損壊を伴う処分は許されず、部分的にも解剖をすることは許されない。

以上により、正しい記述はア、イ、ウ、エの4個であり、したがって、正解は肢5となる。